

0048913-33.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... policiais. Está cumprindo pena por tráfico de drogas, receptação e estelionato. Completou o segundo grau, trabalhava como corretor de imóveis, sua renda variava muito, porque era comissionado. Ganhava cerca de R\$ 6.000,00 por mês. Como visto, a prova produzida é por demais frágil e insuficiente para revelar a autoria do delito. Embora tenha sido comprovado nos autos que efetivamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0048913-33.2018.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0048913-33.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

CF, IP-Flagr. - 2527/2018 - 3º Distrito Policial - Santa Ifigênia, 419/2018 - 3º

Distrito Policial - Santa Ifigênia

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RENATO SILVA BANDEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sirley Claus Prado Tonello

Vistos.

RENATO SILVA BANDEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 04 de junho de 2018, por volta de 12h50min, na Praça da República esquina com a Avenida São Luís, bairro República, nesta Comarca, subtraiu para si, mediante destreza, um aparelho de telefone celular da marca Samsung Galaxy J7, pertencente a Grazielle Aparecida Pereira de Brito.

Após prisão em flagrante, realizou-se audiência de custódia, ocasião em que foi concedida liberdade provisória ao réu em fls. 77/80.

A denúncia foi recebida em 19 de junho de 2018 (fls. 94).

Citado (fls. 127), o réu ofereceu resposta à acusação em fls. 131.

Em audiência foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

Nos debates, o Ministério Público manifestou-se pela absolvição do réu, argumentando ser insuficiente o acervo probatório constantes dos autos. No mesmo sentido foi o requerimento da Defensoria Pública.

É o relatório
D E C I D O

A ação penal é improcedente.

Embora a materialidade delitiva esteja comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 12/24) e auto de exibição e apreensão do bem (15), o mesmo não se pode dizer quanto à autoria, ao cabo da instrução probatória.

De fato, como bem ressaltou a Representante do Ministério Público, o conjunto probatório coligido aos autos não aponta de maneira suficiente a autoria dos acusados.

A testemunha Edilaine Domingues Marques, policial militar, disse não se recordar do réu ou dos fatos descritos nos autos, assim como seu colega de farda, o policial Iago Romão Diniz.

A vítima Glaziele Aparecida Pereira de Brito disse não reconhecer qualquer dos indivíduos apresentados em audiência como o furtador, tem certeza que não foi nenhum deles. Disse que estava no local dos fatos, no horário de almoço, mexendo no celular, quando o réu retirou o celular de sua mão e empreendeu fuga com uma bicicleta. A vítima tentou correr atrás dele, mas não conseguiu. Um motociclista conseguiu acionar a polícia, que foi atrás dele. Por fim, alegou que ao ligar para seu celular foi atendido por um policial militar, que a convidou para comparecer na delegacia e fazer o reconhecimento do celular. Ali reconheceu o aparelho telefônico e também o furtador, não teve dúvidas. Guardou bem a roupa dele. Recuperou seu celular em perfeitas condições. Não viu o momento da prisão do réu, e acredita que o motociclista também não tenha visto.

Em juízo, o réu negou os fatos. Disse que estava passando pelo local dos fatos, de bicicleta, quando parou no semáforo. Os policiais apareceram naquele momento, e o acusaram de ter furtado um aparelho celular, tendo sido conduzido à delegacia. Não sabe o motivo pelo qual está sendo acusado, não conhecia a vítima ou os policiais. Está cumprindo pena por tráfico de drogas, receptação e estelionato. Completou o segundo grau, trabalhava como corretor de imóveis, sua renda variava muito, porque era comissionado. Ganhava cerca de R\$ 6.000,00 por mês. Como visto, a prova produzida é por demais frágil e insuficiente para revelar a autoria do delito. Embora tenha sido comprovado nos autos que efetivamente ocorreu um delito de furto, certo é que a participação do réu no delito não foi demonstrada de maneira cabal.

Nenhuma das testemunhas ouvidas prestou depoimento capaz de incriminar o réu. Os policiais militares não se lembraram dele ou dos fatos, ao passo que a vítima expressamente excluiu a participação de qualquer dos indivíduos apresentados em audiência como autor dos fatos.

Assim, ante a insuficiência probatória, a absolvição do acusado é medida que se impõe, vez que a dúvida deve militar em favor dele.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, a fim de ABSOLVER o réu RENATO SILVA BANDEIRA, qualificado nos autos, da acusação como incurso nas sanções do artigo 155, § 4.º, II, do Código Penal, , com fundamento no artigo 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA